

1500163-30.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... ostenta condenação criminal anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado em 24.02.2015 (fl. 21), cuja pena foi julgada extinta em 26.03.2018 (fl. 18), que configura reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, I, todos do CP, conjugados), a qual valorarei na fase subsequente da aplicação da pena, premunindo o bis in idem (Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça); não há maiores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500163-30.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500163-30.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015770/2021 - DISE-DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 15738232 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 20/21/102 - DISE-DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2015770 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDERSON SANTOS LIMA

Juiz de Direito Substituto: Dr. LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra ANDERSON SANTOS LIMA (fls. 63/65), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso: No dia 18 de janeiro de 2021, durante o período noturno, na Rodovia José Simões Louro Júnior, Jardim Jacira, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o denunciado, conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o automóvel RENAULT/SANDERO, placas PXX6613, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13. Conforme se apurou, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 8h15, o supracitado veículo foi furtado na Rua José Afonso, nº 210 casa, Campo Limpo - SP, conforme fls. 27/28. Após o furto acima destacado, no dia 18 de janeiro de 2021, policiais civis, visando apurar informação sobre um veículo que estaria sendo utilizado para a prática de roubo, foram até a Rodovia José Simões Louro Júnior e visualizaram o veículo Sandero em deslocamento. Então, decidiram realizar a abordagem.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, mas realizada a vistoria no automóvel, constatou-se que a placa ostentada e o chassi estavam alterados, além de a numeração do motor ter sido suprimida. Após consulta, verificou-se que o veículo se tratava de produto de furto, conforme Boletim de Ocorrência nº 1987818/2020 e laudo pericial a ser oportunamente juntado. Informalmente, o denunciado admitiu ter comprado o veículo por R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) de pessoa de prenome Diego. Em solo policial, ele permaneceu em silêncio (fls. 11). (FLS. 63/64).

A denúncia foi recebida em 27.01.2021 (fls. 66/67).

Citado pessoalmente, em cartório (conforme certidão de fl. 93), o réu apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor nomeado, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 96/97).

Em não se entrevendo hipótese de absolvição sumária, designaram-se audiências de instrução e julgamento (fls. 98/101 e 131/132).

Nas datas aprazadas, foram ouvidas a vítima, o informante do Juízo e duas testemunhas, e decretada a revelia do réu, com fulcro no art. 367 do CPP, por ter mudado o endereço sem comunicação judicial (termos de audiência). Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais oralmente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 2/4 e 27/28), no auto de exibição, apreensão e entrega do veículo Renault/Sanderô, placas PXX6613, chassis 93Y5SRD04HJ418588 (fls. 12/13), no auto de reconhecimento de objeto (fl. 55) e no auto de exibição e apreensão das 3 chaves automotivas (fl. 57).

A autoria também é certa, emergindo da prova vocal produzida nos autos.

A vítima Maria Olga de Souza Santos, ouvida em juízo, afirmou que: é a proprietária do automóvel furtado; chegou em casa com seu marido, Ademar Lopes da Silva Filho, por volta das 22:00h, e deixaram o carro estacionado sobre a calçada; no dia seguinte, o bem não estava mais lá.

Inquirido como informante, Ademar confirmou a narrativa feita pela esposa.

A testemunha José Adriano Pereira da Silva Nishi, policial civil que efetuou as diligências, prestou depoimento nas duas fases da persecução penal (fl. 6 e vídeo da audiência), tendo relatado que: na data dos fatos, deslocou-se com o colega Júlio Cesar Bassetti até o endereço da ocorrência, visando a apurar informação sobre um veículo que estaria sendo utilizado por indivíduos para a prática de roubo; constataram que o automóvel esteve em deslocamento pelos Municípios de Embu Guaçu e Itapequerica da Serra; realizavam trabalho de campo quando visualizaram o veículo Sanderô, ostentando as placas PXX2054, na rodovia José Limões Louro Júnior, Jardim Jacira, Itapequerica da Serra; o condutor foi abordado e identificado como Anderson Santos Lima, ora acusado; vistoriado o automóvel conduzido pelo réu, detectaram irregularidade tanto na placa ostentada quanto no numeral do chassi: o final original do chassi é 8588, mas foi transformado em 8580, e a placa original é PXX-6613; a numeração do motor também fora suprimida; em consulta, constataram que se cuidava de automóvel furtado, consoante RDO eletrônico 1987818/2020; indagado, o imputado admitiu informalmente ter pago R\$ 5.000,00 pelo bem de uma pessoa de prenome Diego.

O policial civil Júlio Cesar Bassetti reproduziu, em essência, o reportado por seu colega que procedeu à ocorrência consigo (termo de depoimento extrajudicial de fl. 7 e mídia audiovisual).

Silente em solo policial (fl. 11), o acusado não foi ouvido na senda judicial, porquanto revel.

Concatenando os relatos da vítima, do informante e das testemunhas, infere-se que este adquiriu e conduziu, em proveito próprio, o veículo Renault/Sanderô, placas PXX6613, chassis 93Y5SRD04HJ418588, alvo de furto, condutas tipificadas no art. 180, caput, do CP.

Como pontificam MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA e MARTA SAAD, 'a ação física

prevista no caput do art. 180 do CP é composta por vários verbos: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que saber ser proveito de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Ensina Alberto Silva Franco que “o art. 180 do CP tem nova redação a partir da Lei 9.426/96. Não se trata de modificação radical do texto anterior, mas, em verdade, de um alargamento de abrangência para efeito de incluir ao lado das condutas anteriormente especificadas (adquirir, receber, ocultar ou influir) novos núcleos típicos, representados pelos verbos transportar e conduzir. Transportar tem um sentido mais amplo do que conduzir. Transportar significa levar uma coisa de um lugar para outro, enquanto conduzir, na acepção empregada no tipo, quer dizer guiar, dirigir, governar, pois com a compreensão de levar não passaria de uma repetição do verbo transportar. (...)” (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência – coordenação Alberto Silva Franco, Rui Stoco – 8. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 915).

Complementa GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o crime de receptação simples é constituído de dois blocos, com duas condutas autonomamente puníveis. A primeira – denominada receptação própria – é formada pela aplicação alternativa dos verbos adquirir (obter, comprar), receber (aceitar em pagamento ou simplesmente aceitar), transportar (levar de um lugar a outro), conduzir (tornar-se condutor, guiar), ocultar (encobrir ou disfarçar), tendo por objeto material coisa produto de crime. Nesse caso, tanto faz o autor praticar uma ou mais condutas, pois responde por crime único (ex.: aquele que adquire e transporta coisa produto de delito comete uma receptação). A segunda – denominada receptação imprópria – é formada pela associação da conduta de influir (inspirar ou insuflar) alguém de boa-fé a adquirir (obter ou comprar), receber (aceitar em pagamento ou aceitar) ou ocultar (encobrir ou disfarçar) coisa produto de crime. Nessa hipótese, se o sujeito influir para que a vítima adquira e oculte a coisa produto de delito, estará cometendo uma única receptação.” (Código Penal Comentado – 20. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 882).

Pouco importa se o acusado adquiriu o automóvel, pois, ao conduzi-lo, conjugou um dos verbos nucleares do tipo penal, que é misto alternativo, o que basta para a configuração do crime de ação múltipla (ou conteúdo variado).

É certo que os elementos informativos coligidos no âmbito policial não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art. 155 do CPP. Isso não significa, no entanto, que o julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção, quando forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, na arena do contraditório. Na precisa colocação de NORBERTO AVENA:

Conforme dispõe o art. 155 do CPP, a liberdade de valoração restringe-se à prova produzida sob o contraditório judicial. Ressalte-se que o referido dispositivo não proibiu o magistrado de utilizar eventuais provas produzidas na fase extrajudicial como elementos de convicção secundários, restringindo, apenas, a possibilidade de serem estes os fundamentos exclusivos do seu convencimento. (Processo Penal – 11. ed. – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 449). (Negrito no original).

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N. 8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.

2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam

repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.
(...).

5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 47.938/CE, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

Não vinga, pois, o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Igualmente não prospera a tese defensiva de desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP), sob a argumentação de que o acusado, ao conduzir o veículo, desconhecia sua proveniência ilícita.

A figura típica do art. 180, caput, do CP é dolosa, exigindo para a sua consumação, ainda, o elemento subjetivo específico consistente na intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de um delito, ou seja, o agente deve ter prévia ciência da origem ilícita (espúria) do bem. Mas tal ciência, porquanto estágio meramente subjetivo do comportamento, sendo de sutil e difícil comprovação, deve ser inferida das demais circunstâncias que cercaram o fato e da própria conduta do acusado. Donde, "(...) diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova" (STJ, HC n. 374.013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018).

Daí por que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas duas Turmas (Quinta e Sexta), tem esposado a compreensão de que é ônus probatório da defesa demonstrar a origem ilícita do bem apreendido em poder do réu e/ou a sua conduta culposa (confirmam-se, por todos: HC 464.010/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018 e HC 421.829/MG, relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018), no que é secundado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (nesse sentido: Apelação Criminal nº 1502790-77.2020.8.26.0228, 6ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 24.11.2020; Apelação Criminal nº 0109073-58.2017.8.26.0050, rel. Des. Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0009047-05.2016.8.26.0562, rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, j. 23.11.2020; Apelação Criminal nº 0004503-84.2018.8.26.0438, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Vitor Teixeira de Freitas, j. 23.11.2020; e Apelação Criminal nº 0001580-33.2018.8.26.0326, 7ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 17.11.2020).

Nessa ordem de ideias, a simples alegação de desconhecimento da origem criminosa do automóvel, sem qualquer prova para respaldar sua versão – que, aliás, restou insulada no conjunto probatório –, não socorre o acusado. Agregam-se a isso as circunstâncias de que o automóvel estava com a placa e o chassi adulterados, além de a numeração do motor estar suprimida, a apontarem a sua procedência espúria. Em uma palavra: a defesa não logrou se desincumbir do ônus de comprovar sua alegação (art. 156, caput, primeira parte, do CPP).

Evidenciou-se, enfim, que o agente praticou, consciente e voluntariamente, animado pelo elemento subjetivo especial de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia originária da prática de furto, conduta descrita no tipo penal do art. 180, caput, do CP, de sorte que, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a sua responsabilização criminal é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável ao réu, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (arts. 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie; o imputado ostenta condenação criminal anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado em 24.02.2015 (fl. 21), cuja pena foi julgada extinta em 26.03.2018 (fl. 18), que configura reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, I, todos do CP, conjugados), a qual valorarei na fase subsequente da aplicação da pena, premunindo o bis in idem (Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça); não há maiores informações sobre a

personalidade e a conduta social do agente; o motivo, obtenção de lucro fácil, é inerente ao elemento subjetivo da receptação; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no seu aspecto objetivo, não refugindo do ordinariamente verificado em delitos deste jaez; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), de vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado (arts. 49 e 60 do Código Penal).

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes. Em contrapartida, incide a agravante da reincidência em crime de tráfico de entorpecentes – conforma acima se adiantou. Assim, agravo a pena-base em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento, de modo que torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo).

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal, pois, em que pese o acusado seja reincidente, a sanção corporal ora aplicada é inferior a 4 anos, e são favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e Súmula nº 269 do STJ).

Preenchidos os requisitos dispostos nos incisos I e III do art. 44 do Código Penal (pena concreta inferior a quatro anos; crime não cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa; e presença de circunstâncias judiciais favoráveis), e dado que o réu, apesar de reincidente, não o é pela prática do mesmo crime, considero a fixação de penas alternativas socialmente recomendável, na medida em que suficientes para prevenção e reprovação do presente delito (art. 44, inciso II e § 3º, do CP). Nesse aspecto:

Furto simples - Suficiência de provas - Condenação.

Pena - Antecedentes - Não configuração. Processos que caracterizam reincidência - "Bis in idem" - Retorno aos pisos. Regime prisional - Semiaberto - Reincidência - Possibilidade.

Substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade e multa - Reincidência não específica - Possibilidade.

Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1500264-

35.2019.8.26.0047, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Vico Mañas, j.

24.06.2020).

Destarte, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (§ 2º do art. 44 do Código Penal), consistentes em: (i) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, a serem depositados, no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em julgado, em favor de instituição designada pelo Juízo da Execução Criminal (art. 45, § 1º, do Código Penal); e (ii) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, § 3º, do Código Penal), em instituição a ser definida também em sede de execução penal.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu ANDERSON SANTOS LIMA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, às penas de: (a) 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, que ora substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em (a.1) prestação pecuniária, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos à época dos fatos, e (a.2) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma da fundamentação; e (b) 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Tendo respondido ao processo em liberdade, apenado com sanção privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, devidamente substituída por medidas alternativas, e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce

hígido o direito do acusado de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, porque não houve pedido expresso do órgão acusatório nesse tocante, e o bem foi recuperado (art. 387, IV, do CPP).

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Intime-se a vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado (Dr. Victor Rodrigues Leite, OAB/SP nº 335.216), no valor máximo previsto na tabela vigente.

Considerando que as partes desistiram expressamente da interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e, na sequência: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para fins de registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do Código Penal).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA